

AVENANT AU PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE DE LA SOCIETE RUBIS ENERGIE

L'Entreprise RUBIS ENERGIE, dont le siège social est situé Tour Franklin, 100 terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux,
représentée par la société FCOF – Directeur Général, elle-même représentée par Monsieur Christian COCHET, agissant en qualité de Président de la société FCOF,

décide d'établir le présent avenant au règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise (« le Plan ») institué par l'Entreprise, en date du 22 décembre 1988, au profit de l'ensemble de ses salariés et qui a fait l'objet d'avenants consécutifs entre 1988 et 2022.

Préambule :

Les dispositions de l'article 5 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet aux titulaires d'un dispositif d'épargne salariale de débloquent, à titre exceptionnel et dans la limite d'un plafond individuel global de 10 000 euros, leurs droits issus de la Réserve Spéciale de Participation et/ou de l'Intéressement affectés antérieurement au 1^{er} janvier 2022 ainsi que de l'abondement qui s'y rattache. Les sommes investies dans un FCPE solidaire sont exclues de cette faculté de déblocage. Le déblocage des avoirs investis en titres de l'entreprise relevant de l'article L.214-165 du Code monétaire et financier est quant à lui subordonné à un accord préalable signé dans l'Entreprise.

Le présent avenant a pour objet de permettre le déblocage des avoirs détenus dans le FCPE Rubis Avenir.

Article 1 – CHAMP DU DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL

Les avoirs éligibles au déblocage exceptionnel sont les avoirs issus de la participation, de l'intéressement et de l'abondement qui s'y rattache, investis avant le 1^{er} janvier 2022 dans les fonds suivants :

- Les fonds multi-entreprises (hors FCPE solidaire) du Plan d'Epargne d'Entreprise ;
- Le FCPE d'actionnariat salarié Rubis Avenir ;

dans la limite globale de dix mille (10 000) euros. Ce plafond s'entend toutes entreprises et tous teneurs de compte confondus. L'épargnant indique le montant et les fonds qu'il souhaite débloquent dans la limite du montant éligible.

Le déblocage exceptionnel ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié l'épargnant au moment de l'affectation des sommes issues de la participation ou de l'intéressement sur le PEE. En revanche, l'éventuelle plus-value constatée lors du déblocage exceptionnel est assujettie aux prélèvements sociaux sur les produits de placement aux taux de 17,2%.



Article 2 – CONDITIONS DU DEBLOCAGE EXCEPTIONNEL

La demande de déblocage doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022 et s'effectue en une seule fois.

La demande doit être effectuée en ligne par l'épargnant dans l'espace sécurisé du teneur de compte dans la rubrique « Agir sur mon épargne / Retirer de l'argent ».

Les frais afférents à ce déblocage exceptionnel sont la charge du bénéficiaire et viennent en diminution du montant débloqué.

La demande de déblocage est facturée 15 euros TTC auxquels pourront s'ajouter d'éventuels frais de règlement par chèque ou par virement hors zone euro.

Article 3 – DATE D'EFFET

Le présent avenant prend effet à la date de la signature.

Article 4 – INFORMATION – PUBLICITE

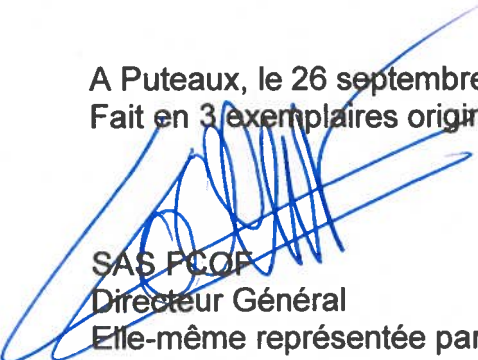
Cette modification par le présent avenant relève de la seule initiative de la société RUBIS ENERGIE, dont le projet a fait l'objet d'une information auprès des membres du Comité Social et Economique ainsi que des salariés au moins quinze jours avant son dépôt, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l'Entreprise sur la plateforme de téléprocédure <https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr> de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Cet avenant sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une copie est adressée par l'employeur, à la société de gestion et au Teneur de compte -Teneur de registre.

A Puteaux, le 26 septembre 2022
Fait en 3 exemplaires originaux



SAS PCOF
Directeur Général
Elle-même représentée par
Christian COCHET